B. Valeur de comparaison

73150 On distinguera successivement trois sortes de valeurs de comparaison, en en précisant les limites :
- cession ou transfert antérieur de titres de la société,
- à défaut de cession ou transfert antérieur constitutif d'un élément de comparaison pertinent, cours hors cote,
- et comparaisons boursières de sociétés ayant le même type d'activité.

1. Comparaison avec des cessions antérieures de titres de la même société

73160 La méthode de détermination de la valeur vénale des titres non cotés qui doit être privilégiée est la méthode par comparaison avec des cessions antérieures de titres de la même société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. Des cessions antérieures portant sur des titres de la même société constituent des termes de comparaison de référence si elles ont été effectuées à des dates récentes et dans des conditions équivalentes.

73161 Pour être qualifiées de **transactions « récentes »,** la jurisprudence considère que celles-ci doivent être intervenues antérieurement dans un **délai raisonnable** : par exemple trois jours (Cass. com. 2-12-1997 n° 2382 D : RJF 4/98 n° 488) ou deux mois (Cass. com. 7-7-2009 n° 08-14.855 : RJF 12/09 n° 1173). En revanche, dans une évaluation de parts de SCI figurant dans un actif successoral, la Cour de cassation a confirmé le rejet d'un terme de comparaison proposé par le contribuable qui était postérieur de près de deux ans au décès (Cass. com. 26-4-2017 n° 15-27.543 F-D : RJF 8-9/17 n° 873).
Le Conseil d'État a, pour sa part, reconnu le bien-fondé de la référence à une **transaction effectuée** :
- environ **un an avant la transaction,** dès lors qu'aucun changement n'est intervenu depuis dans l'activité de la société, ses conditions d'exploitation et sa situation nette comptable et qu'aucune modalité particulière de paiement du prix ne peut justifier une différence de valeur (CE 10-11-2010 n° 309148 : RJF 2/11 n° 153) ;
- voire **vingt-deux mois** avant la cession en cause (CE 14-6-1978 n° 9403 : RJF 7-8/78 n° 316). Bien entendu, un tel délai ne peut se justifier que dans un contexte économique stable : une transaction ancienne de seulement quelques mois peut ne plus être significative en cas de variation brutale du niveau des transactions.

Le **guide de l'évaluation de l'administration fiscale** (voir n° 69130) préconise de ne pas retenir, en principe, de mutations antérieures de plus de 24 mois, ni postérieures à la date prise en compte pour l'évaluation.
Une **proposition de rachat** de titres qui n'a pas abouti à une cession effective ne peut pas servir de terme de comparaison pour évaluer la valeur réelle des titres cédés lors d'une transaction ultérieure (CE 23-7-2010 n° 308019 : RJF 11/10 n° 1024).

73162 On relèvera que la jurisprudence administrative ne limite pas la comparaison avec d'autres transactions portant sur les titres de la même société. Elle admet, dans certaines hypothèses particulières, que la comparaison puisse porter sur des **transactions portant sur des actions de sociétés « similaires »** ou « exerçant la même activité » (CE 29-12-1999 n° 171859 : RJF 2/00 n° 153 ; CE 14-11-2003 n° 229446 : RJF 2/04 n° 124 : BDCF 2/04 n° 18 ; CE 20-12-2011 n° 313435 : RJF 3/12 n° 212). Le Conseil d'État a également admis que les titres d'une société holding soient évalués par référence à une **transaction** qui a porté **sur les titres de sa filiale,** sous réserve que celle-ci occupe une part suffisante dans l'actif de la société holding pour pouvoir en déduire une estimation de la valeur de marché des titres de cette société holding (CE 20-6-2012 n° 343033 : RJF 10/12 n° 919).

La cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que cette condition n'est pas remplie par les **cessions** de titres **réalisées au profit d'une société holding** (au cas particulier un sous-holding) dès lors que la filiale ainsi acquise ne représente que 42 % du montant des titres de participation détenus par cette société. Par conséquent, cette transaction ne peut servir de terme de comparaison pertinent pour déterminer le prix à retenir lors de la cession, moins de deux ans après, des titres du sous-holding par une société holding (CAA Bordeaux 22-11-2016 n° 14BX03020 : RJF 3/17 n° 215).

73165 Pour que les **conditions** des cessions servant de référence soient **équivalentes,** il convient de s'assurer :

- que la ou les cessions de référence soient récentes ;
- que l'activité de la société n'a pas été modifiée depuis la précédente mutation (pas d'adjonction d'une activité nouvelle ou d'abandon d'une branche d'activité) ;
- que la situation nette comptable de la société et les conditions d'exploitation sont inchangées (CE 10-11-2010 n° 309148 : RJF 2/11 n° 153) ;
- que les titres n'ont pas été regroupés ou au contraire divisés, donc que leur valeur nominale est demeurée inchangée ;
- qu'il n'y a pas eu, depuis la précédente mutation, augmentation de capital, notamment par incorporation de réserves ;
- que la cession de titres prise pour référence porte sur un nombre de titres comparable à celui que l'on veut évaluer (Cass. com. 15-9-2009 n° 08-16.444 : RJF 1/10 n° 78), l'importance de la participation pouvant avoir une influence sur la valeur. Le Conseil d'État a jugé, dans le même sens, que les titres d'une société ne pouvaient être évalués par référence à la cession d'actions de cette même société intervenue le 25 novembre N, dès lors que cette cession n'avait porté que sur 25 actions alors que les opérations d'acquisition et d'apport en litige, intervenues en mai et juin N + 1, avaient porté sur 20 289 actions, et alors même que ces opérations ne conféraient pas le pouvoir de contrôle sur cette société (CE 9-5-2018 n° 387071 : RJF 7/18 n° 726).

73167 Dans un arrêt du 24 mai 2016, la Cour de cassation indique en outre que la détermination de la valeur vénale de titres par référence au prix de transactions récentes ne peut être établie qu'à la **triple condition** :

- que ces transactions aient porté sur des titres ayant les **mêmes caractéristiques** que ceux qu'il s'agit d'évaluer ;

- qu'elles n'aient été **ni** assorties de **contreparties** ni réalisées dans des **conditions particulières** dont les titres en litige ne bénéficieraient pas ;
- et qu'elles aient été négociées dans des **conditions de pleine concurrence** dans un marché réel.

Dans ce même arrêt, rendu en matière d'évaluation d'actions de sociétés en commandite par actions à caractère familial, la Cour a validé la valeur fixée par l'administration fiscale par comparaison avec les cessions des mêmes actions constatées lors d'une **bourse annuelle interne** aux sociétés en cause. À l'appui de sa décision, la Cour relève que le prix des actions est fixé par un collège d'experts, quels que soient la forme de la mutation et le nombre d'actions objet de celle-ci, et que ce prix se rapproche le plus possible de celui qu'aurait entraîné, dans un marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande (Cass. com. 24-5-2016 n° 15-17.788 FS-PB : RJF 8-9/16 n° 763).

73170 La comparaison doit tenir compte des **conditions spécifiques** des transactions de référence qui ont pu avoir une influence sur la détermination du prix, tel un **paiement différé** (CE 6-6-1984 n° 35415 et 36733 : RJF 8-9/84 n° 940) ou le **pouvoir de négociation** des parties (CE 3-7-2009 n° 306363 : RJF 11/09 n° 941).

En outre, il faut bien évidemment que les **prix des cessions** antérieures soient **sincères,** c'est-à-dire qu'ils aient été débattus contradictoirement et qu'ils soient intervenus à une date proche du fait générateur de l'évaluation. Plus la transaction apparaît sincère et proche du fait générateur, plus elle s'impose comme élément déterminant.

À noter que la différence de prix éventuellement constatée par l'administration entre le prix convenu dans une transaction contestée et celui pratiqué dans d'autres transactions portant sur les mêmes titres ne suffit pas pour établir l'existence d'un avantage occulte. Encore faut-il que cet **écart** soit **significatif.** À cet égard, le Conseil d'État a jugé non significatifs des écarts atteignant respectivement 14,75 % (CE 31-3-2010 n° 297307 : RJF 6/10 n° 591) et 20 % (CE 3-7-2009 n° 301299 : RJF 11/09 n° 940). Voir n° 69030 s.

2. Cours d'Euronext Access

73180 Euronext Access ne constitue pas un marché réglementé mais un système multilatéral de négociation ; contrairement à Euronext Growth, Euronext Access n'entre pas dans la catégorie des systèmes multilatéraux de négociations organisés (voir n° 67240 s.).

Les sociétés qui entrent sur ce marché sont souvent de **petites sociétés** qui n'ont pas la taille suffisante ou ne souhaitent pas avoir à répondre à toutes les exigences liées à une cotation sur le marché réglementé ou sur Euronext Growth.

En principe, la valeur des titres négociés sur ce marché résulte du **libre jeu de la loi de l'offre et de la demande.** Le cours qui se dégage des transactions n'est pas une base d'évaluation légale, mais lorsque l'offre de cession de titres sur ce marché est régulière, qu'elle porte sur un nombre significatif de titres, il peut être pris en compte pour la détermination de la valeur vénale du titre.

En revanche, lorsque le nombre des actions offertes n'est pas significatif, il

serait inopportun de retenir les cours des transactions réalisées sur ce marché lorsque des transactions de faible valeur sont intervenues à des périodes relativement éloignées les unes des autres.

3. Valeur vénale fondée sur les comparaisons boursières

73190 Selon l'administration, l'utilisation de comparaisons boursières doit être limitée aux **grandes entreprises** susceptibles d'être, à plus ou moins bref délai, admises aux négociations sur un marché réglementé. Sur les marchés financiers, sont négociés des titres de placement et donc des participations minoritaires. En cas de cession de titres représentatifs d'un **bloc de contrôle,** la valeur vénale est supérieure, comme le montre la pratique des OPA.

Sous ces réserves, les données du marché boursier sont utilisables pour déterminer le **taux de capitalisation** de la valeur de rendement ou de productivité (n° 73415 s.) et pour choisir le **coefficient multiplicateur** à appliquer à la marge brute d'autofinancement (n° 73195).

La jurisprudence administrative admet, comme on l'a vu précédemment (n° 73162), que la comparaison puisse porter, dans certaines hypothèses particulières, sur des **transactions portant sur des actions de sociétés « similaires »** ou « **exerçant la même activité** » et, en l'occurrence, cotées en bourse. Dans ces hypothèses, l'évaluation du titre par comparaison ne pourra pas être réalisée de façon directe, mais seulement après reconstitution de la valeur globale de l'entreprise présumée comparable à la société à évaluer, et ce pour pouvoir dégager des ratios significatifs, tels que Valeur/Chiffre d'affaires, Valeur/Marge brute d'autofinancement, Valeur/Bénéfice, par exemple, et les appliquer à l'entreprise sociétaire à évaluer pour en dégager la valeur unitaire des titres constitutifs.

Selon nous, les comparaisons boursières doivent être utilisées avec prudence. Un fort mouvement à la hausse ou à la baisse des cours peut trouver son origine dans des **circonstances propres aux marchés financiers.** Dans ce cas, la valeur des titres non cotés ne suit pas nécessairement la même évolution.

De plus, les marchés boursiers sont influencés par des **facteurs psychologiques.** Les récentes crises économiques et financières ont également entraîné une très forte volatilité des cours boursiers qui peut fausser l'analyse des indicateurs.

Néanmoins, en période normale, la **capitalisation boursière** (produit du cours de bourse par le nombre de titres de la société cotée) est un indicateur de marché qu'on ne peut négliger et qui correspond à la perception que des investisseurs minoritaires ont de l'entreprise, même si cette perception est subjective. Ces derniers, généralement bien informés sur les résultats et les perspectives de la société, ne se livrent que rarement à la détermination de la valeur théorique de rentabilité de l'action. Le cours constitue le prix qui se fixe au niveau de rencontre entre l'offre et la demande et, à ce titre, il peut servir de référence en tant que **complément des autres méthodes d'évaluation,** qu'elles soient à caractère patrimonial ou fondées sur la rentabilité.

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT (MBA)

73195 La marge brute d'autofinancement (appelée en anglais méthode du « **cash-flow** ») permet d'apprécier la capacité bénéficiaire d'une entreprise à partir de l'ensemble des disponibilités qu'elle dégage pendant une période déterminée.

La MBA comprend :

- le bénéfice net (après IS) ;
- les amortissements pratiqués en fin d'exercice ;
- les variations des provisions pour dépréciation d'actifs immobilisés ;
- les variations des provisions réglementées et des provisions pour risques et charges à caractère de réserves (provisions ne correspondant pas à une charge réelle de l'entreprise : par exemple, les provisions pour amortissements dérogatoires, pour investissement, pour hausse des prix ou pour propre assureur).

La méthode de la MBA consiste à appliquer à celle-ci un **coefficient multiplicateur** pour obtenir la valeur globale de l'entreprise. La détermination de ce coefficient est délicate. Son montant est d'autant plus faible que les investissements sont importants et inversement. Dans son **guide de l'évaluation des entreprises** et des titres de sociétés accessible sur internet (www.impots.gouv.fr), l'administration fiscale préconise une **fourchette de multiple** comprise entre 4 et 10.

Cette méthode ne peut être utilisée que pour des **sociétés importantes,** à partir d'éléments de **comparaison tirés de sociétés cotées** du même secteur et d'importance comparable. Le coefficient multiplicateur est alors obtenu par le rapport entre la capitalisation boursière et la MBA de chaque société de référence.

Exemple

Dans le cas de la **société « S »** (décrite n° 73250), en supposant que cette société ait pratiqué une dotation aux amortissements au titre de l'exercice 2024 de 400 000 € et que la provision pour amortissements dérogatoires (80 000 €) ait été constituée en 2024, on obtient une MBA égale à :

440 000 € + 400 000 € + 80 000 € = 920 000 €.

Cependant, on ne peut déterminer d'emblée la valeur de la société « S » en appliquant le coefficient de MBA constaté chez Dassault Aviation. En effet, il y a dans ce cas une différence d'échelle qui enlève toute valeur au ratio de comparaison. En revanche, l'approche de la valeur peut utilement se fonder sur les données sectorielles par taille des entreprises qui sont publiées de façon régulière par les analystes financiers (voir, par exemple, le n° 73232).

● RAPPORT COURS/BÉNÉFICE (PRICE EARNING RATIO OU PER)

73205 C'est une méthode d'évaluation par **capitalisation du bénéfice net** (voir n° 73480 s.). Le **coefficient** à appliquer est obtenu par comparaison avec le rapport constaté dans une société cotée entre le cours de l'action et le bénéfice net par action.

Par **exemple,** si l'action d'une société cotée en bourse dont l'activité se situe

dans le secteur aéronautique se négocie sur la base de 75 € alors que le bénéfice net du dernier exercice, ramené à l'action, est de 5 €, le price earning ratio est de 15.

73210 La validité d'une telle comparaison dépend beaucoup du **choix des sociétés cotées prises comme références.** Elles doivent présenter des caractéristiques comparables à la société non cotée dont la valeur des titres est recherchée, notamment quant à la taille, le secteur d'activité et la structure financière.
La **politique de dividende** de la société cotée ne doit pas être négligée. Une distribution importante peut en effet faire apprécier le titre et élever le cours sans que cette augmentation soit en rapport avec celle de la valeur substantielle de l'entreprise. La régularité du versement du dividende et de sa progression constitue en général un élément favorable pour la comparaison.
Dans le choix des sociétés prises comme références, il convient d'écarter celles dont le **rapport cours/bénéfice** diverge de manière **extrême.** Une moyenne prenant en compte ces divergences n'aurait aucune signification. La méthode repose en effet sur l'existence d'un rapport supposé stable pour un secteur économique considéré.
Le **cours à prendre en considération** est bien entendu un cours moyen. On peut valablement retenir le cours moyen constaté la dernière année, ou pour une période suffisamment longue, précédant la date de l'évaluation du titre non coté à laquelle on procède.
L'utilisation de cette méthode, avec les précautions qui s'imposent, ne peut être préconisée que pour l'**évaluation des grandes entreprises.** Elle ne peut donc permettre valablement de déterminer l'action de la société « S », car il existe une différence de dimension qui exclut toute extrapolation sur des bases sérieuses.

● MULTIPLE DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION ET MULTIPLE DE L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

73220 Cette méthode consiste à appliquer aux données de l'entreprise le multiple dégagé à partir de comparaisons avec des sociétés cotées du même secteur d'activité et de taille similaire. Ces données représentent des **soldes intermédiaires de gestion** couramment utilisés dans l'analyse financière.

73225 Le **résultat d'exploitation** (RE) découle de l'activité industrielle et commerciale de l'entreprise.
Les **produits d'exploitation** sont principalement constitués :
- des produits de la vente (chiffre d'affaires) ;
- des variations de stocks de marchandises et produits finis (production stockée) ;
- des immobilisations créées pour elle-même (production immobilisée) ;
- des subventions d'exploitation.

La réalisation de ces produits engendre nécessairement des coûts. Ce sont les **charges d'exploitation,** dont les principales sont :
- les achats de marchandises ou de matières premières ;
- les frais de sous-traitance, énergie, fournitures, locations, assurances, formation, publicité, transport, téléphone, etc. (autres achats et charges externes) ;

- les salaires bruts dus au personnel (salaires et traitements) ;
- les cotisations patronales dues aux organismes sociaux (charges sociales) ;
- les pertes de valeur subies par les immobilisations et l'actif circulant au cours de l'exercice (dotation aux amortissements et aux provisions).

Le résultat d'exploitation est obtenu par différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation ; il correspond à la **notion anglo-saxonne d'Ebit** (« earning before interest and tax »).

73230 L'**excédent brut d'exploitation** (EBE) est le solde généré par l'activité courante de l'entreprise sans prendre en compte sa politique d'investissement et sa gestion financière. Cet indicateur donne une vision objective de l'entreprise et permet de déterminer la rentabilité de son exploitation courante.

L'excédent brut d'exploitation **se calcule** à partir de la valeur ajoutée, de laquelle sont déduits les charges de personnel, les impôts et les taxes, et à laquelle sont ajoutées les subventions d'exploitation et certaines provisions.

Il s'obtient également à partir du résultat d'exploitation, majoré des dotations d'exploitation (amortissements, provisions sur immobilisations, dotations aux provisions sur actif circulant et pour risques et charges) et autres charges, et sous déduction des reprises et transferts sur charges d'exploitation et autres produits. Son **équivalent anglo-saxon** est l'**Ebitda** (« earning before interest, tax, depreciation and amortization »).

Les **multiples** sont **calculés** à partir de la capitalisation boursière (cours du titre multiplié par le nombre de titres) des sociétés de référence (CB), selon la formule :

CB/RE et CB/EBE

Illustrations

Le Conseil d'État a validé l'application de la méthode de l'Ebitda dans les circonstances suivantes. Une société a évalué les titres de sociétés qu'elle a apportés à une autre entreprise **en multipliant par six les résultats d'exploitation** avant impôts, amortissements et provisions de ces sociétés et en majorant le résultat ainsi obtenu de leur **trésorerie moyenne disponible.**

La société bénéficiaire de l'apport distribue, trois ans plus tard, à la société apporteuse des dividendes en actions, lesquelles correspondent aux titres initialement apportés. Pour procéder à l'évaluation des actions reçues à titre de dividendes, la société retient la même méthode que précédemment mais multiplie par 5,5 le résultat d'exploitation avant impôts, amortissements et provisions, puis majore le résultat obtenu de la moitié de la trésorerie moyenne disponible.

Si la **dégradation du contexte économique,** entre la date de l'apport des titres et celle de la distribution, dans le secteur d'activité des sociétés concernées, a justifié la **diminution du coefficient multiplicateur,** cette circonstance ne saurait, selon le rapport établi par un expert, être utilement invoquée pour ne retenir que la **moitié de la trésorerie moyenne disponible.**

Dès lors que la société ne fait état d'aucun changement intervenu dans les conditions d'exploitation ou la situation financière des sociétés en cause, l'administration est fondée à réintégrer à son résultat imposable l'insuffisance d'évaluation résultant de la modification apportée à l'une des variables de la méthode de valorisation. Sans contester la méthode de l'Ebitda mise en œuvre par deux fois par la société pour évaluer les titres, le Conseil d'État a sanctionné l'utilisation de paramètres de trésorerie différents lors de la seconde évaluation sans qu'il ait été fait état de circonstances particulières pouvant les justifier (CE 16-11-2016 n° 387576 : RJF 2/17 n° 111).

73232 L'Observatoire des valorisations des petites et moyennes entreprises non cotées de la **Compagnie des conseils et experts financiers** (CCEF) a publié, pour 2022 et par secteur d'activité, les **multiples d'Ebit.**

EBIT	0,1 M	0,5 M	1 M	5 M	10 M	20 M	50 M	100 M
Automobiles et composants	6,74	7,30	7,58	8,30	8,66	9,04	9,61	10,09
Biens d'équipement	6,39	7,03	7,34	8,20	8,63	9,11	9,84	10,47
Services commerciaux et professionnels	6,17	6,82	7,14	8,02	8,48	9,98	9,75	10,43
Biens de consommation durables et vêtements	6,12	6,67	6,94	7,65	8,01	8,40	8,97	9,46
Services aux consommateurs	7,18	7,85	8,18	9,07	9,51	10,00	10,73	11,35
Services financiers diversifiés	5,55	6,04	6,28	6,92	7,23	7,57	8,08	8,51
Énergies	5,79	6,27	6,50	7,10	7,39	7,71	8,18	8,58
Vente au détail d'aliments et de produits de base	6,97	7,70	8,07	9,08	9,59	10,17	11,05	11,82
Aliments, boissons et tabac	7,55	8,37	8,78	9,91	10,49	11,15	12,15	13,03
Équipements et services de soins de santé	7,44	8,33	8,79	10,06	10,72	11,49	12,68	13,76
Produits ménagers et personnels	5,41	5,92	6,17	6,85	7,19	7,56	8,12	8,60
Matériaux	5,30	5,76	5,95	6,46	6,70	6,96	7,34	7,66
Médias et divertissements	6,77	7,51	7,89	8,91	9,43	10,03	10,93	11,74

EBIT	0,1 M	0,5 M	1 M	5 M	10 M	20 M	50 M	100 M
Produits pharmaceutiques, biotechnologiques et sciences de la vie	6,95	7,69	8,06	9,09	9,61	10,20	11,10	11,89
Immobilier	10,09	11,16	11,70	13,17	13,92	14,77	16,06	17,20
Distribution	4,91	5,23	5,38	5,77	5,96	6,16	6,44	6,67
Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs	6,17	6,80	7,10	7,94	8,37	8,84	9,55	10,17
Logiciels et services	6,74	7,51	7,90	8,98	9,54	10,17	11,16	12,04
Matériels et équipements technologiques	6,23	6,84	7,15	7,97	8,38	8,84	9,54	10,14
Services de télécommunication	7,27	7,97	8,32	9,25	9,72	10,24	11,02	11,69
Transport	6,37	6,92	7,18	7,89	8,23	8,61	9,17	9,65
Services à la collectivité	9,81	10,76	11,23	12,49	13,12	13,83	14,88	15,79
Min	**4,91**	**5,23**	**5,38**	**5,77**	**5,96**	**6,16**	**6,44**	**6,67**
Moyenne	**6,73**	**7,39**	**7,71**	**8,59**	**9,04**	**9,54**	**10,29**	**10,94**
Max	**10,09**	**11,16**	**11,70**	**13,17**	**13,92**	**14,77**	**16,06**	**17,20**

On constate que les multiples augmentent en fonction de la taille des entreprises. La taille de l'entreprise joue en effet un rôle crucial dans la détermination des multiples d'EBE/EBIT. Ce phénomène est connu sous le nom de « Small Firm Premium ».
Selon ces critères, la société S serait évaluée, en retenant les multiples de la colonne 0,5 M, en rapport avec le secteur d'activité de la société S (matériels et équipements technologiques), à 550 K € × 6,84 = 3 762 K €.
Ce calcul doit être corrigé de la situation de la dette financière nette de la société S :

Dettes à long terme	520 000
Autres valeurs réalisables	1 882 000
Dette nette	– 1 362 000 (égale à une trésorerie nette)

Dans ce cas, la trésorerie nette vient s'ajouter à la valeur d'entreprise calculée par le multiple d'EBIT :
Soit 3 762 + 1 362 = 5 124 K €, soit **102 €** par action.
(À rapprocher de la valeur de productivité exposée n° 73490 et calculée à **129**

€ l'action).

Ce même Observatoire propose une autre approche fondée sur « l'effet taille », à partir de l'étude d'un panel de 1 329 sociétés cotées et liquides, réparties par déciles selon le niveau d'EBIT. Nous reproduisons ici les résultats correspondant au premier décile, le plus proche de la société S.

Nombre de sociétés	EBIT (M €)	EBIDA (M €)	PER	Multiple d'EBIT
133	3,09	4,53	18,19	12,09

L'application brute de ces multiples valorise la société S à :

Méthode PER : 440 000 × 18,19 = 8 003 600 €, soit **160 €** par action ;

Méthode EBIT : 550 000 × 12,09 = 6 649 500 €, soit **133 €** par action.

73235 Le **guide de l'administration** fiscale retient comme numérateur la notion de **valeur d'entreprise** (VE), à savoir la capitalisation boursière majorée du montant de l'endettement financier.

Nous ne sommes pas convaincus de la pertinence de ce retraitement ; en effet, le cours de bourse est censé refléter la valeur du titre de la société, compte tenu de sa situation financière, et en particulier de son endettement. Aussi, ce retraitement est, à notre avis, de nature à fausser le résultat tiré des données comparatives.

Par ailleurs, dans l'exemple chiffré illustrant cette méthode, le même guide précise que l'évaluateur a utilisé des indications parues dans les bases documentaires spécialisées, qui donnaient les multiples suivants pour les secteurs des services à l'industrie :

VE/RE = 9,8

VE/EBE = 6,5

Toutefois, aucune information n'est donnée sur l'origine des sources utilisées, ce qui retire une grande part de l'intérêt pratique de la démonstration.

Il nous paraît mieux fondé de pratiquer comme indiqué ci-dessus par une étude de marché retenant un **panel de sociétés cotées de référence** (secteur et taille comparables) et de dégager les multiples en cause, qui compléteront le cas échéant les multiples de PER (voir n° 73205 s.) et les taux de rendement des actions.

Enfin, dans le cas d'une **entreprise industrielle moyenne,** le guide retient la mise en place d'une valeur par un multiple de l'EBE observé dans une transaction d'entreprise intervenue dans le même secteur. Cette méthode ne paraît pas réellement applicable en pratique dans la mesure où, d'une part, il est très difficile d'obtenir des publications de transactions d'entreprises, et d'autre part, s'agissant d'une entreprise moyenne, la comparaison boursière n'est pas toujours appropriée.

C. Valeur mathématique

■ 1. Distinction entre « valeur mathématique » et « valeur comptable »

● VALEUR COMPTABLE DE L'ENTREPRISE

73250 La valeur comptable de l'entreprise correspond au montant de son **actif net,** tel qu'il résulte du dernier bilan déposé.
Il peut être procédé de **deux manières** différentes pour parvenir au calcul de cet actif net :
1. Actif net = actif net figurant à l'actif du bilan diminué des postes sans valeur de réalisation (frais d'établissement et pertes) et diminué des dettes envers les tiers ;
2. Actif net = capital + réserves + report à nouveau + bénéfice de l'exercice diminué éventuellement des postes sans valeur de réalisation (frais d'établissement et pertes).

Exemple de détermination de la valeur nette comptable

Le bilan fictif de la **société anonyme « S »** (entreprise industrielle de mécanique de précision travaillant en sous-traitance pour l'industrie aéronautique) arrêté au 31 décembre 2024 se présente schématiquement de la façon suivante.
Le **capital** de 1 000 000 € est divisé en 50 000 actions de 20 € chacune.
Le **chiffre d'affaires** hors taxe de l'exercice 2024 est de 11 000 000 €. Celui de l'exercice 2023 était de 9 200 000 €.
Le **bénéfice net après impôt** de l'exercice 2024 s'élève à 440 000 €.
La détermination de la **valeur nette comptable** à partir de la première formule conduit aux résultats chiffrés suivants :
(4 208 000 – 14 000) – (160 000 + 520 000 + 1 134 000) = 2 380 000 €.
L'application de la deuxième formule conduit au même résultat d'une manière différente, soit : 1 000 000 + 848 000 + 26 000 + 80 000 + 440 000 – 14 000 = 2 380 000 €.
La valeur nette comptable de chaque action ressort à :
2 380 000/50 000 = **47,60 €.**

Bilan de la société « S »				
Actif			**Passif**	
Frais de 1er établissement	21 000 €		Capital	1 000 000 €
- Amortissements	7 000 €	14 000 €		
Terrains		120 000	Réserves	848 000

Bilan de la société « S »

Actif			Passif	
		€		€
Constructions (1)	1 300 000 €		Report à nouveau	26 000 €
- Amortissements	500 000 €	800 000 €	Bénéfice après impôt	440 000 €
Matériel	1 700 000 €			
- Amortissements	1 220 000 €	480 000 €	Provision pour amortissements dérogatoires	80 000 €
Mobilier	128 000 €		Provision pour IS à payer	160 000 €
- Amortissements	76 000 €	52 000 €		
Agencements installations	720 000 €		Dettes à long terme	520 000 €
- Amortissements	560 000 €	160 000 €	Autre passif exigible	1 134 000 €
Stocks		700 000 €		
Autres valeurs réalisables		1 882 000 €		
Total		**4 208 000 €**		**4 208 000 €**

(1) Il n'est pas tenu compte, par simplification, de la décomposition par composants.

VALEUR MATHÉMATIQUE DE L'ENTREPRISE

73260 Elle s'obtient après correction de la valeur comptable, en **substituant aux valeurs** figurant au **bilan** - qui sont, sauf cas de réévaluation, les valeurs d'entrée dans l'actif social - les **valeurs réelles** de chacun des postes à la date de l'évaluation.
D'une façon générale, la détermination de la valeur mathématique a pour but de **remédier aux distorsions du bilan** dues :
- à la dépréciation de la monnaie : la valeur des terrains et des immeubles ne correspond souvent plus à la valeur bilan ;
- à l'absence de comptabilisation de certains éléments incorporels (fonds de commerce, clientèle, etc.) qui s'attachent à l'entreprise commerciale ou industrielle.

2. Principaux réajustements

73270 D'une manière générale, les réajustements à faire subir à la valeur comptable pour parvenir à la valeur mathématique se font, pour ce qui est spécialement des **immeubles** et des **fonds de commerce,** en utilisant les méthodes d'évaluation propres à ces catégories de biens.

● TERRAINS

73280 On a recours soit à l'évaluation directe en fonction des conditions du ou des marchés locaux, soit à l'évaluation par réajustement des valeurs d'acquisition lorsque ces dernières sont récentes.

Exemple

Pour la détermination de la **valeur mathématique de la société S** (présentée n° 73250), supposons que le terrain figurant au bilan pour une somme de 120 000 € ait une superficie de 30 000 m^2 et que 10 000 m^2 de constructions aient été édifiés sur ce terrain. La valeur moyenne actuelle du m^2 de terrain dans la zone industrielle où est implantée l'usine ressort à 40 €.

La valeur actualisée du terrain au 31 décembre 2024 ressort à : 40 € × 30 000	1 200 000 €
Abattement à appliquer pour tenir compte de la partie construite (50 %), soit	
20 € × 10 000	- 200 000 €
Valeur réévaluée	1 000 000 €
Valeur selon bilan	- 120 000 €
Plus-value latente sur terrain	880 000 €

● CONSTRUCTIONS

73290 Il convient d'utiliser les méthodes d'évaluation spécifiques aux **immeubles à usage industriel** en appliquant soit une méthode par comparaison (la plus utilisée par les experts, les tribunaux et l'administration fiscale), soit, en cas d'acquisition récente, par réajustement d'une valeur antérieure, soit par la méthode du coût de reconstruction.
Valeur d'acquisition (en cas d'investissements successifs sur plusieurs années) : on calcule la somme des investissements actualisés et corrigés du coefficient de vétusté (actualisation par indice Insee de la construction).
Valeur de reconstruction : la valeur à neuf (superficie bâtie × coût du m^2 neuf) est affectée d'un coefficient de vétusté.
Coefficient de vétusté = durée de vie restante / durée de vie totale (entre 25 et 30 ans).

Exemple

En supposant que, dans la même zone industrielle que la **société S,** une usine d'une superficie comparable construite à la même époque (7 ans environ) ait été vendue sur la base d'un prix de 200 € le m^2 de SDPHO (surface développée pondérée hors œuvre), terrain exclu, la **valeur actualisée** des constructions ressort à : 200 € × 10 000 2 000 000 €
Cette valeur actualisée doit être comparée non seulement avec la valeur nette comptable du poste « Constructions » figurant au bilan, mais aussi avec celle du poste « Agencements ». En effet, la valeur selon la SDPHO tient compte de ces deux postes qui ne sont scindés au bilan que pour des raisons de taux d'amortissement.
La **valeur nette bilan** est donc de : 800 000 + 160 000 960 000 €
Plus-value latente sur constructions1 040 000 €

● MATÉRIEL

73300 Généralement, les amortissements comptabilisés correspondent à la dépréciation qui peut résulter soit de l'usure, soit de l'obsolescence.
Toutefois, dans certaines situations (amortissements exceptionnels, pratique de l'amortissement dégressif), la valeur vénale peut être supérieure à la valeur comptable.

● ÉLÉMENTS INCORPORELS

73310 Pour l'évaluation des éléments incorporels, il est indispensable de faire la distinction entre, d'une part, les **commerces de détail** qui sont évalués le plus souvent à partir de la méthode dite des « barèmes » (n° 71180 s.) et, d'autre part, les **fonds de commerce de gros** et les **fonds industriels** évalués sur la base d'une à deux années, voire trois années de bénéfices nets (méthode validée dans un arrêt de la Cour de cassation : Cass. com. 14-12-2010 n° 10-10.139). Dans certains secteurs (publicité, par exemple), la pratique est de retenir une année de marge brute ; la référence à deux années d'excédent brut d'exploitation constitue parfois une première approche d'estimation d'un fonds industriel.
Lorsqu'on évalue un **fonds de commerce de détail** sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires, il convient, pour la détermination de la

plus-value latente, de faire la différence entre le chiffre obtenu par l'application du barème et la valeur nette comptable des immobilisations incorporelles, du matériel et des agencements.

Exemple

Soit une société exploitant un fonds de commerce de café réalisant un chiffre d'affaires hors taxe de 400 000 € dont le bilan au 31 décembre 2024 fait apparaître les valeurs nettes comptables suivantes :

Matériel	60 000 €
Agencements	50 000 €
Éléments incorporels	40 000 €

L'application du barème pour l'évaluation du fonds (200 % du CA HT) donne approximativement une valeur de 400 000 × 2 = 800 000 €.
La plus-value latente sera égale à :
800 000 – (60 000 + 50 000 + 40 000) = 650 000 €
et non 800 000 – 40 000 = 760 000 €.

73315 En ce qui concerne les **fonds industriels** et les **fonds de commerce de gros,** l'évaluation sur la base du bénéfice ne tient compte ni du matériel ni des agencements.
Par ailleurs, dans le secteur industriel, un certain nombre d'**éléments incorporels** ont une valeur difficilement appréciable. Il en est ainsi des marques de fabrique, des brevets, du « know-how » (savoir-faire).
Compte tenu des difficultés d'évaluation des divers éléments incorporels, il est préférable de recourir, lorsque le cas s'y prête, à la méthode d'évaluation par le **goodwill** (ou survaleur) qui permet d'établir un lien entre la valeur mathématique et l'évaluation fondée sur la rentabilité (voir n° 73560 s.).
Lorsqu'on ne fait pas appel à la notion de « goodwill », il faut procéder à la réévaluation ou à l'évaluation d'**éléments** incorporels **spécifiques à chaque profession** : marques de fabrique, brevets, « know-how », cartes de représentants, contrats d'exclusivité, licences de transports, contingents de mouture ou de distillation, etc.

● BIENS ACQUIS PAR CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL (CRÉDIT-BAIL MOBILIER ET IMMOBILIER)

73325 Bien qu'elles ne soient pas la propriété de l'entreprise, et par conséquent non inscrites à l'actif, il faut tenir compte des immobilisations financées par crédit-bail.
Une attention particulière doit être portée aux **contrats dont le terme est proche.** Il est possible d'évaluer ces biens comme s'ils étaient en pleine propriété, et de prendre en contrepartie au passif le montant des annuités restant à payer ainsi que le montant de l'option de rachat. Ces biens doivent subir l'amortissement qui aurait dû être pratiqué et être estimés comme les autres biens de même nature.
Les différents montants sont à retenir pour leur valeur actuelle.

La **plus-value acquise** pourra ainsi être calculée par différence entre :
La **valeur du bien à une date déterminée** selon la formule :

$$V \times (1 - a)^n$$

où V est le montant de l'investissement initial
a le taux d'amortissement économique
n le nombre d'années d'utilisation du bien

La **valeur actuelle des loyers** et **montant de l'option** restant à payer, selon la formule :

$$L \times [1 - (1 + i)^{-(n' - n)} / i] + O / (1 + i)^{n' - n}$$

où L est le montant du loyer annuel, supposé fixe
i le taux d'intérêt courant du marché
n' le nombre total d'années de durée du contrat de crédit-bail
n le nombre d'années écoulées à la date d'évaluation
O le montant de l'option de rachat au terme du bail

73327

Exemple

Soit un contrat de crédit-bail prévoyant, pour un bien d'équipement d'une valeur initiale de 200 000 €, le paiement d'un loyer annuel de 27 000 € sur 10 ans et une option d'achat pour 20 000 € en fin de contrat. L'amortissement économique retenu est de 5 % l'an. Le taux d'intérêt est de 6 %.
La plus-value acquise au bout de 7 années d'utilisation du bien sera évaluée à :
1. Valeur du bien au terme des 7 années (compte tenu de l'amortissement économique) :
$200\,000 € \times (1 - 0{,}05)^7 = 139\,666 €$.
2. Valeur actuelle des sommes restant à payer :
$27\,000 \times [1 - (1 + 0{,}06)^{-3} / 0{,}06] + 20\,000 / (1 + 0{,}06)^3 = 72\,171 + 16\,792 = 88\,963 €$.
La plus-value acquise, sous réserve de la non-réévaluation du bien en fonction de la valeur vénale réelle, sera égale à : 139 666 – 88 963 = 50 703 €.

● TITRES DE PARTICIPATION ET DE PLACEMENT

73335 Le **portefeuille-titres** d'une société est susceptible de recéler des plus-values et/ou moins-values latentes importantes. Les règles fiscales permettent de constater, dans certaines conditions et limites, les moins-values par voie de provisions pour dépréciation mais n'obligent pas à constater en profits les plus-values.
Il convient donc d'évaluer le portefeuille-titres selon les règles générales :

- valeur boursière à la date du fait générateur de l'impôt s'il s'agit de **titres cotés** en bourse ; l'évaluation se fait généralement sur la base du cours moyen du dernier mois précédant la date d'évaluation ;
- d'après les diverses méthodes exposées ici, lorsqu'il s'agit de **titres non cotés** (ce qui complique encore l'évaluation de la société en cause).

● STOCKS ET VALEURS RÉALISABLES À COURT TERME OU DISPONIBLES

73345 Les stocks sont évalués au **prix de revient** ou au **cours du jour,** si ce cours est inférieur au prix de revient (CGI art. 38,3). En cas d'évaluation au cours du jour, il convient de tenir compte de la provision pour dépréciation constituée par l'entreprise (provision égale à la différence entre le prix de revient et le cours du jour).
Les valeurs comptables de ces biens n'ont donc pas, en principe, à être modifiées.

73350 Cependant, pour l'assiette des **droits de mutation,** l'**administration** indique que les stocks doivent être évalués à leur **valeur vénale réelle** (conformément au principe général d'évaluation des autres biens) et non au prix de revient comme en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10 n° 80). En retenant la valeur marchande (qui englobe la marge de commercialisation), l'administration raisonne à partir d'une hypothèse de vente isolée à un acquéreur quelconque. Or, dans la perspective de l'évaluation d'une entreprise, il paraît logique de retenir le prix qu'un acheteur de l'ensemble des éléments de l'entreprise est disposé à payer pour les stocks, c'est-à-dire en général leur prix de revient. C'est cette dernière approche que la Cour de cassation a d'ailleurs validée en jugeant que la valeur des actions d'une société déterminée à partir d'une évaluation des stocks à leur seule valeur comptable est celle qui se rapproche le plus du prix résultant du jeu normal de l'offre et de la demande dès lors que, la société étant déficitaire, la valeur des titres s'en est trouvée amoindrie et que l'estimation des stocks à leur valeur marchande ne pouvait avoir pour effet que de dissuader tout candidat à l'acquisition de la société, attiré par la seule perspective de réaliser des profits sur la vente (Cass. com. 7-10-2008 n° 07-18.113 : RJF 1/09 n° 80, arrêt rendu à propos d'une société de négoce de vins de Champagne mais à notre avis de portée générale).

● PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES

73360 Au niveau de ce compte, il convient de distinguer soigneusement :
1. Les **pertes et charges certaines** dans leur principe, c'est-à-dire celles dont l'objet est nettement précisé et la survenance probable à la clôture de l'exercice (provisions pour impôt, provisions pour congés payés, comptes de régularisation passif) ; ces provisions constituent un passif réel.
2. Les **pertes et charges éventuelles** (provisions pour risques non déterminés ou non actualisés, provisions pour propre assureur) : ces provisions doivent être assimilées à des réserves, partie intégrante de l'actif net.
a. Provisions pour dépréciation d'éléments d'actif non amortissables (fonds de commerce, portefeuille-titres, etc.) : il n'y a pas lieu d'en tenir compte dès lors que les écarts de valeur affectant ces éléments ont été pris en

considération à l'occasion de la réévaluation des postes d'actif dans les conditions indiquées ci-dessus.

b. Provisions réglementées par les textes fiscaux telles que :

- provisions pour hausse des prix ;
- provisions autorisées spécialement pour certaines professions (édition, presse) ;
- amortissements dérogatoires, qui excèdent les amortissements techniques normalement pratiqués, dans le cadre des amortissements dégressifs.

Ces provisions constituent en fait des réserves constituées en franchise d'impôt. Elles doivent, selon l'administration fiscale, être incluses dans le calcul de l'actif net, sous déduction du montant de l'impôt qu'elles n'ont pas supporté mais qu'elles subiront lors de leur réintégration ultérieure aux bénéfices imposables.

● SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT

73370 Si elles sont versées de façon définitive, à fonds perdus, elles constituent de véritables réserves.

Si elles doivent être remboursées sur résultats futurs, elles constituent un passif réel.

● DETTES À LONG TERME ET COURT TERME

73380 La modification des évaluations comptables ne peut résulter en principe que d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale ou d'un contrôle interne (rapport d'audit).

● CHARGES DE LIQUIDATION

73390 La valeur mathématique doit être distinguée de la valeur liquidative de l'entreprise. La valeur mathématique porte, en effet, sur un potentiel économique en activité. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des **charges éventuelles** de liquidation.

De même, le passif réel ne doit pas être augmenté des **impositions latentes** sur les plus-values latentes de l'actif social. En ce sens, la Cour de cassation a jugé que l'évaluation des parts d'une société civile immobilière détenant une résidence de luxe ne doit pas donner lieu à un abattement pour fiscalité latente lorsque les conditions liées à une cession future ne sont pas remplies et que la résidence est destinée à être utilisée à titre personnel (Cass. com. 26-9-2018 n° 17-20.000 F-D : voir n° 73075, 2).

Il en irait autrement en revanche si la société dont les titres sont évalués se trouvait dans une situation telle que sa **liquidation prochaine** apparaîtrait avec une probabilité suffisante.

■ 3. Calcul de la valeur mathématique des titres

73400 Une fois la **valeur réelle de l'actif net social** déterminée, il suffit de **rapporter** cette valeur **au nombre de titres** émis par la société pour dégager une valeur mathématique unitaire (VM).

ⓘ Exemple

Dans le cas de la **société « S »** (présentée n° 73250), en supposant que seuls les postes « Terrains », « Constructions » et « Éléments incorporels » doivent faire l'objet d'une évaluation ou d'une réévaluation, on obtient une valeur mathématique en appliquant à la valeur nette comptable les majorations suivantes :

Valeur nette comptable (n° 73250)	2 380 000 €
Plus-value latente sur terrain (n° 73280)	880 000 €
Plus-value latente sur constructions (n° 73290)	1 040 000 €
Évaluation du fonds (une fois et demie le bénéfice)	660 000 €
Valeur mathématique	4 960 000 €

Dans la mesure où toutes les actions confèrent les mêmes droits à leurs porteurs, la valeur unitaire s'obtient en divisant la valeur mathématique réévaluée de la société par le nombre de titres qui composent le capital.
La **valeur mathématique unitaire** de chaque action de la société « S » ressort ainsi à :
4 960 000 € / 50 000 = 99,20 € arrondis à 99 €.
L'hypothèse où les droits des porteurs ne sont pas égaux sera examinée plus loin après avoir déterminé une valeur combinée (voir n° 73895 s.).

73405 La méthode consistant à apprécier la valeur vénale d'un titre à partir de la **seule valeur mathématique** après avoir fait subir à cette dernière un abattement en pourcentage est en principe écartée par la Cour de cassation et le Conseil d'État (voir toutefois n° 73067 et 73075 quelques exceptions à ce principe).
Le modèle patrimonial présente en effet certaines **limites** :
a. La revalorisation des actifs d'une société, lorsqu'elle fait apparaître des **plus-values latentes** importantes, se traduit de fait pour l'acquéreur par une baisse de la rentabilité. Par exemple, pour un actif net de 200 € qui rapporte 20 €, la rentabilité est de 20/200, soit 10 % ; ce même actif, réévalué à 300 €, réduit la rentabilité à 6,66 % (20/300).
b. Ce modèle ne permet pas la distinction entre les biens nécessaires et les biens non nécessaires à l'exploitation ; or, l'acquéreur ne s'intéressera qu'à la valeur des **biens nécessaires à l'exploitation** en fonction de l'utilité que l'entreprise pourra en retenir.
c. Dans l'hypothèse d'une **revente de certains actifs par l'acquéreur,** leur liquidation entraînera des prélèvements fiscaux (impôt sur les plus-values notamment) qui réduiront d'autant le produit de la vente.
La valeur mathématique doit donc être rapprochée de la **valeur de rendement** car, pour l'acquéreur, la rentabilité de l'entreprise constitue le critère essentiel de sa valeur.
Toutefois, l'importance de la valeur mathématique peut être prépondérante lorsque l'évaluation porte sur un **fonds de commerce de détail** qui, bien qu'exploité sous une forme sociale, recouvre en réalité une véritable

entreprise individuelle (n° 73710). Il en va de même pour les **sociétés immobilières** (par exemple SCI, sociétés forestières) en raison de la prépondérance immobilière des actifs (n° 73715 s.).

Mémento Transmission d'entreprise 2025-2026
© 2026 Lefebvre Dalloz